

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת אימאן ח'טיב יאסין
מנסור עבאס
ווליד טאהא

1287/25/פ

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הטבות מס ליישובים), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 11. בפקודת מס הכנסה¹, בסעיף 11, בהגדרה "יישוב עירוני בנגב", אחרי "עירייה או מועצה מקומית" יבוא "או שבטים בדואים מובהקים".

דבר ה ס ב ר

בסעיף 11 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] (להלן – הפקודה) קבועות הטבות מס עבור תושבי יישובים מוטבים כפי שמוגדרים בפקודה. בנוסף, קובעת הפקודה תוספת לזיכוי ממס האמור, בשיעור מסוים, עבור יישוב עירוני בנגב. בהצעת חוק זו, מוצע להחיל תוספת זו גם על שבטים בדואים מובהקים. מבקשי ההטבה הינם אזרחי המדינה הבדואים וכתובתם מוגדרת בתעודת הזהות, בשם השבט אליו הם שייכים. רובם בעלי מדרג חברתי–כלכלי נמוך, אשר אינם נהנים מאחוזי "זיכוי ממס", כפי שחלים על שאר יישובי הבדואים בדרום. מרבית האזרחים בקטגוריה זו נמצאים באשכול סוציו אקונומי 1, הם סובלים מההדרה במשך שנים בנושאים רבים הנוגעים לחייהם, דבר שגרם להפיכתם לחברה עם מעמד כלכלי נמוך שמסביבה קיימות בעיות רבות. בשבטים אלו מתגוררים אזרחים בתנאי מחיה קשים, ונאבקים כל יום מחדש על פרנסתם. לפיכך, מוצע להעניק לתושבים אלו הקלה וזיכוי ממס זהה להטבה המוענקת לתושבי המועצות האזוריות הבדואיות בנגב (נווה מדבר ואלקסום), על מנת לשפר ולו במעט את מצבם הכלכלי ולאפשר להם זיכוי קטן וחיוני שיתרום רבות לפרנסתם. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת סעיד אלחרומי ז"ל וקבוצת חברי הכנסת (פ/2095/23), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי הכנסת (פ/2266/24), ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת יוסף עטאונה וקבוצת חברי הכנסת (פ/1142/25). הצעת החוק זהה לפ/2266/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.